

1500323-43.2022.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Humberto Isaias Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... a existência material do crime de roubo qualificado.

A responsabilidade criminal do acusado pela prática do roubo é certa. A autoria do delito está, assim, comprovada.

O réu, em seu interrogatório judicial, admitiu os fatos, tenho negado apenas que desferiu um soco na vítima Natália.

Deve ser ressaltado que, de acordo com a prova oral, as vítimas reconheceram sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500323-43.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500323-43.2022.8.26.0556

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159407/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 25513323 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, CK2436-1/2022 - Delegacia Seccional de Araraquara, 2159407 - 04º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO CAVALCANTE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

ROGÉRIO CAVALCANTE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII c.c art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 11 de junho de 2022, por volta das 4h30min, e, portanto, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual 64.879 de 20 de março de 2020), na avenida Sete de Setembro, altura do nº 1142, bairro Vila Nossa Senhora do Carmo, nesta cidade e comarca, agindo de comum acordo e identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, teria subtraído para si, mediante violência e grave ameaça à pessoa,

exercida com o emprego de arma branca (garrafa), 02 (dois) aparelhos de telefone celular, descritos e avaliados a fls. 19/20, no valor total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencentes às vítimas Nathalia Yasmin da Silva e Jenifer Leticia Barros da Silva.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial.

Recebida a denúncia (fl. 130), o réu foi citado (fl. 139).

Após a apresentação da defesa prévia, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 154/155).

Durante a instrução processual, foi ouvida uma vítima e duas testemunhas comuns (fls. 177/181).

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça insistiu, após análise do conjunto probatório, na condenação do acusado, nos termos em que foi deduzida a pretensão punitiva (fls. 178/180).

O Dr. Defensor requereu a absolvição do réu, pela insuficiência das provas (fls. 180/181).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito vem comprovada pelos autos de exibição, apreensão e avaliação (fls. 19/20 e 24/25) e é reforçada pela prova oral. É evidente, portanto, a existência material do crime de roubo qualificado.

A responsabilidade criminal do acusado pela prática do roubo é certa. A autoria do delito está, assim, comprovada.

O réu, em seu interrogatório judicial, admitiu os fatos, tenho negado apenas que desferiu um soco na vítima Natália.

Deve ser ressaltado que, de acordo com a prova oral, as vítimas reconheceram sem qualquer dúvida o réu como sendo um dos autores do roubo denunciado.

A vítima Natália, ouvida em juízo, disse que ela e sua amiga Jenifer foram abordadas pelo réu e um comparsa dele, sendo que este deu uma chave de braço em sua amiga, enquanto o acusado lhe disse para “passar o celular”, ameaçando-a com uma garrafa de vidro; ela disse que conseguiu jogar a garrafa no chão, tendo posteriormente levado um soco do réu em seu olho direito; depois disso, o réu pegou o seu celular e correu; o celular foi rastreado e encontrado com o acusado, que foi reconhecido pela depoente.

Além disso, de acordo com o depoimento do policial militar Florival da Silva Claro descreveu a ação criminosa, dizendo que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando um grupo de jovens disse que duas meninas haviam sido vítimas de roubo de dois celulares; um dos celulares roubados estava sendo rastreado e tocou em cima de uma árvore; o celular estava na posse do réu, o qual, assim que desceu da árvore, foi reconhecido prontamente pelas vítimas como sendo um dos autores do roubo.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fernando Veloso Mattioli.

Reserva alguma há de se impor, “in casu”, ao depoimento dos policiais, como reiteradamente decidido, “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador” RT, vol.616/287; no mesmo sentido, RT, vols. 433/386; 445/384; 479/382; 634/276; RJTJESP, ed. LEX, vols. 95/400; 107/457 e 189/328; JUTACrim, vols. 8/24; 67/369; 76/331).

Ainda, “Superada a tese da parcialidade dos testemunhos de Policiais, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem depoimento. Seria contra-senso credenciar o Estado funcionários para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedem a relato de sua atuação de ofício.” (Ap. 1074823/4, São Paulo, 3ª VC, TACRIM SP, 11ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Renato Nalini, j. em 10.11.1997 -DOE, cad. I, parte II, publicado em 05.12.1997, p.25).

A versão dos agentes da autoridade somente pode ser desconsiderada se elidida por outro elemento de convicção trazido aos autos, o que não ocorreu.

O depoimento dos policiais foi coerente e exato.

Portanto, o reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas (fls. 22/23), os depoimentos das testemunhas e a admissão parcial dos fatos pelo réu (que só negou que teria dado um soco na vítima) convergem no sentido de que este foi um dos autores do roubo denunciado.

O crime de roubo foi consumado, pois os celulares foram retirados da esfera de disponibilidade das vítimas, sendo que um dos aparelhos foi recuperado alguns dias depois junto a um receptor.

Embora a arma não tenha sido apreendida, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que houve emprego, durante o roubo, de uma garrafa de vidro (conforme informado pelas testemunhas supramencionadas e pelas vítimas). Outrossim, o concurso de pessoas também foi comprovado, sendo que o réu praticou o delito juntamente com um comparsa não identificado.

As vítimas foram categóricas ao afirmar que foram abordadas por dois agentes, dentre os quais o réu, e que houve emprego de arma branca, no caso uma garrafa de vidro - para a intimidação, sendo prescindível a sua apreensão para o reconhecimento da causa de aumento.

As causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, foram, assim, reconhecidas.

Desta maneira, tenho a autoria provada, refutando as teses defensivas, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena a ser-lhe imposta.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, em atenção aos maus antecedentes do réu (fls. 33/37), elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com o valor de cada dia-multa fixado no mínimo legal, em razão da situação financeira do acusado.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a reincidência do réu (fls. 33/37) para se evitar o "bis in idem".

Ausente a demonstração de que a prática do crime foi facilitada porque ocorrida durante a pandemia do novo coronavírus, impõe-se o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, 'j', do Código Penal.

Entendo que houve confissão espontânea do réu, tendo ele apenas negado ter dado um soco na vítima Natália, o que, todavia, não interfere na configuração do delito denunciado. Em função disso, reduzo a pena do réu para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a ocorrência de duas causas de aumento de pena, quais sejam: do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, aumento a pena de um terço (1/3), resultando 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com o valor de cada dia-multa, em atenção à situação econômica do réu, fixado no mínimo legal.

Entendo estar configurado no caso o concurso formal imperfeito (art. 70, segunda parte, do Código Penal), uma vez que foram atingidas duas vítimas, ou seja, mediante uma só ação, ocorreram dois crimes com desígnios autônomos. Com efeito, apesar de terem adotado uma única conduta, dentro de um mesmo contexto, evidente que, dentro dele, os meliantes tinham o objetivo de atingir o patrimônio das duas vítimas abordadas e, assim, potencializar o resultado da empreitada. Ora, em havendo a intenção de praticar mais de um crime doloso - atingir mais de um patrimônio - não é lógico imaginar que haja somente um desígnio. De se lembrar que dolo é a vontade dirigida e que a vontade é fruto de desígnio. Destarte, as penas devem ser somadas, totalizando: 10 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa. Face à gravidade do delito em questão, assim como pela reincidência do réu, o mesmo deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada no REGIME FECHADO.

O réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser mantida a prisão provisória, tendo em vista sua periculosidade e reincidência, sendo de rigor a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. De fato, o réu, além de reincidente, praticou o crime de roubo qualificado, demonstrando ousadia e periculosidade. Além disso, sua reincidência demonstra que, se for solto, irá atentar novamente contra o

patrimônio alheio.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ROGERIO CAVALCANTE LIMA, qualificado nos autos, para CONDENA-LO ao cumprimento das penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, com o valor de cada dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e VII, em concurso formal imperfeito de crimes (art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal).

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl. 154).

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Araraquara, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA